

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/1599

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – איסור החזרת גופות מחבלים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 70¹. 1. בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹, אחרי סעיף 70 יבוא:

"איסור החזרת 70ג. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 70, לא תוחזר גופת גופות של מבצעי מפגע לידי משפחתו או לידי ארגון טרור התובע את מעשי טרור החזרתו, אם באותה העת הוחזקו בידי ארגון הטרור אזרח הישראלי או גופתו וכל עוד לא הוחזרו לידי ממשלת ישראל, אלא אם כן התיר זאת ראש הממשלה, מטעמים מיוחדים."

דבר ה ס ב ר

מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה עם טרור אכזרי ואידיאולוגיות קיצוניות שמעודדות ומצדיקות אותו. בשנים האחרונות, עם התפתחות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, הפכה האפשרות להפיץ את אותן אידיאולוגיות לקלה ונגישה יותר למי שמעוניין בכך. כדמוקרטיה מתגוננת, מדינת ישראל מחויבת לבחון כל העת את הדרכים העומדות לרשותה כדי להתמודד עם האתגרים המשתנים שמציב בפניה איום הטרור.

ארגוני טרור מחזיקים בגופות חיילי צבא ההגנה לישראל שנהרגו במהלך מבצעים צבאיים נגד ארגוני הטרור לצורך מיקוח ומשא ומתן. לא ייתכן שמדינת ישראל תחזיר גופות מפגעים שנהרגו בעת ביצוע פיגועי טרור, שעה שארגוני הטרור אינם מחזירים גופות חיילים ישראלים.

על כן מוצע לקבוע שלא יוחזרו גופות של מבצעי מעשי טרור לידי משפחתם או לידי ארגון טרור, שעה שארגוני הטרור מחזיקים באזרחים ישראלים או בגופותיהם, אלא אם כן יוחזרו לידי ממשלת ישראל

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

אותם אזרחים ישראלים או גופותיהם. כמו כן מוצע להותיר לראש הממשלה סמכות לחרוג מההסדר המוצע מטעמים מיוחדים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/722/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/1830/24) ועל ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/1139/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/1046/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/1795/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1803/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)